

Tel: +972-523-472247
Fax: +972-77-4701099
Email: Yarkoniu@uy-law.co.il

טל': 052-3472247
פקס: 077-4701099
אימייל: Yarkoniu@uy-law.co.il

14 Raines Street
Tel-Aviv 64381, Israel

רחוב ריינס 14
תל-אביב 64381

05 נובמבר 2012

באי-מייל

לכבוד:
יובל אדמון
הסדנא לידע ציבורי

א.נ.,

הנדון: חוות דעת – פרסום מידע מפלגתי ברשת

בהמשך לשיחתנו, להלן הערכתי בנוגע לסיכונים המשפטיים בפרסום מידע מפלגתי ברשת:

תוצאות הפריימריז בחתך לפי ישובים

1. ככל שמדובר במידע שהושג בדרך חוקית, אין כל מניעה לפרסמו.
2. משמדובר במידע שאינו כולל שמות מצביעים, ומכיוון ששמות מועמדים הם מידע גלוי, אין בפרסום פגיעה בפרטיות. כמו כן, לא צפויה בעיה לפי דיני איסור הפרסום האחרים (קניין רוחני, לשון הרע, הסתה וכד').

פרסום שמות חברי הגוף המנהל של מפלגה

3. המלצתי בעניין זה היא להימנע מפרסום מידע שלא נמסר תוך אישור לפרסום מטעם המפלגה, כמפורט להלן.
4. הנחת המוצא המנחה בבדיקה זו, היא כי לאור היקף ורגישות המידע (בעיקר לאור תקופת הבחירות), פרסום שמות חברי הגוף המנהל של מפלגה שלא פרסמה מידע זה בעצמה קודם לכן יגרור איומי תביעה ואף פתיחה בהליכים כנגד המפרסם – וזאת אף במקרה בו הסדנא פעלה כדין. בנוסף, יש לזכור כי פגיעה בפרטיות מאפשרת פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של עד 50,000 ש"ח.

Tel: +972-523-472247
Fax: +972-77-4701099
Email: Yarkoniu@uy-law.co.il

טל': 052-3472247
פקס: 077-4701099
אימייל: Yarkoniu@uy-law.co.il

14 Raines Street
Tel-Aviv 64381, Israel

רחוב ריינס 14
תל-אביב 64381

5. לאור העלויות הכבדות של ניהול הליך במקרה זה, מומלץ שלא לפרסם אלא במקרה בו ניתן להניח בוודאות גבוהה ניצחון (ואף ניצחון מהיר) בהליך משפטי. על כן, נבחן את העמדה המשפטית לצורך קבלת החלטה.

6. השאלה המשפטית בה יש להכריע היא האם מפלגה חייבת בחובת סודיות (משתמעת) כלפי חברי הגוף המנהל, האוסרת עליה לפרסם את שמם.

7. מדובר בסוגיה שאין עליה מענה בפסיקה, וניתן להכריע בה לשני הכיוונים. מצד אחד, מדובר, לכאורה, בתפקיד ציבורי, שכן מדובר בתפקיד ניהולי בגוף ציבורי – ועל כן לנושא בו אין ציפייה סבירה לפרטיות.

8. מנגד, מדובר במידע שיש בו כדי ללמד על נטיותיו הפוליטיות של אדם. חוק הגנת הפרטיות קובע בס' 7 שמידע אודות 'דעותיו ואמונותיו' של אדם הוא 'מידע רגיש', ומכאן ניתן להסיק שהשתייכותו הפוליטית של אדם היא 'עניין פרטי', לעניין ס' 2 לחוק. לא בכדי הליך ההצבעה בישראל הוא הליך חשאי, ורשם המפלגות אף הוציא הנחיה מפורשת, לפיה פרסום רשימת חברי המפלגה (להבדיל מהגוף המנהל) היא פגיעה בפרטיות. עוד יצוין שחוק המפלגות מגדיר סוגי מידע הפתוחים לעיון הציבור (דרך רשם החברות), ורשימת חברי הגוף המנהל אינה חלק מהם – ומכלל ההן ניתן ללמוד על הלאו.

9. לסיכום נקודה זו, קיימות טענות כבדות משקל המכירות בחובת סודיות כפי הגוף המנהל, או לכל הפחות קובעת שמסירת המידע לסדנא מהווה 'שימוש במידע פרטי' שלא למטרה לשמה נמסר. במידה ובית המשפט יגיע למסקנה זו, הרי שהמידע נמסר לסדנא תוך פגיעה בפרטיות ופרסומו מהווה אף הוא פגיעה בפרטיות.

בחינת האינטרס הציבורי

10. בנוסף, נראה כי לסדנא לא עומדת כל הגנה בפני הליכי בגין פגיעה בפרטיות.

11. השאלה המשפטית המרכזית בסוגיה היא בחינת האינטרס הציבורי שבחשיפת שמות חברי הגוף המנהל לציבור הרחב. אינטרס שכזה גם צפוי לספק הגנה לסדנא, וגם יהווה משקל נגד בבחינת חובת הסודיות של המפלגה כלפי חברי הגוף המנהל (השאלה שנבחנה לעיל).

Tel: +972-523-472247
Fax: +972-77-4701099
Email: Yarkoniu@uy-law.co.il

טל': 052-3472247
פקס: 077-4701099
אימייל: Yarkoniu@uy-law.co.il

14 Raines Street
Tel-Aviv 64381, Israel

רחוב ריינס 14
תל-אביב 64381

12. חרף שיחתנו, לא העלית בפני נימוק משכנע לחשיפת שמות חברי הגוף המנהל בפני מי שאינו חבר המפלגה (להבדיל מחברי המפלגה שייתכן וכן זכאים למידע, אולם לא זו השאלה הנידונה).

13. יובהר, כי ניתן לעשות שימוש במידע לצורך ניתוחים סטטיסטיים וביצוע פילוחים שאין בהם כדי לכלול מידע מזהה למי שאינו חבר המפלגה, אולם חשיפת שמות חברי הגוף המנהל אינה תורמת לציבור בכללותו, מלבד זיהוי הפעילות הפוליטית של בודדים.

14. משפעילות והשתייכות פוליטית הם עניינים הראויים להגנה (הן לפי דיני הגנת הפרטיות והן לפי התיאוריות הדמוקרטיות), נראה כי קיים סיכוי סביר למדי שבחינה משפטית תמצא שאין אינטרס ציבורי בפרסום שמות חברי הגוף המנהל.

סיכום והמלצות להמשך

15. בהיעדר תועלת ציבורית בחשיפת שמות חברי הגוף המנהל ולאור העובדה שייתכן ומדובר במידע שהושג דרך פגיעה בפרטיות, קיים סיכוי לא מבוטל של הטלת אחריות על הסדנא בגין פגיעה בפרטיות בעקבות פרסום המידע.

16. יצוין כי היקף האחריות הכספית הצפוי, לאור המטרות שבשמה פועלת הסדנא אינו צפוי להיות גבוה. עם זאת, הליך כזה צפוי להיפתח בצו מניעה, על כל המשתמע מכך. כמו כן יש לכלול הוצאות משפטיות שאינן צפויות להיות נמוכות.

17. לאור זאת, המלצתי (האמורה לעיל), היא להימנע מפרסום בשלב זה בשל הסיכון הכרוך בכך, ולאור החלופה המתוארת לעיל. יובהר ויודגש שאין בהערכה זו כדי לקבוע שפרסום המידע אכן מהווה פגיעה בפרטיות, אלא רק שמדובר בסיכון שאינו מבוטל, ושאינו מוצדק במצב הקיים ולאור יכולותיה הכלכליות של הסדנא.

18. במידה ויימצא אינטרס ציבורי בפרסום המידע, ייתכן והערכת המצב תשתנה.

19. לאור כל האמור לעיל, המלצתי להמשך היא לפנות למפלגות השונות לצורך השגת המידע בצינוורות המקובלים, תוך הבהרה שמדובר בפניה לצורך פרסום. במידה והמפלגה תעביר את המידע והוא יפורסם, תעמוד לסדנא הגנת תום לב חזקה, שתאפשר פרסום המידע ללא חשש מהליכים משפטיים.

Tel: +972-523-472247
Fax: +972-77-4701099
Email: Yarkoniu@uy-law.co.il

טל': 052-3472247
פקס: 077-4701099
אימייל: Yarkoniu@uy-law.co.il

14 Raines Street
Tel-Aviv 64381, Israel

רחוב ריינס 14
תל-אביב 64381

20. במידה והמפלגות יסרבו ניתן ללמוד את תשובותיהן ולבחון את המצב מחדש. ייתכן שבמקרה זה, הסדנא תחליט לקחת את הסיכון שבהליכים משפטיים, או לנקוט בדרכים אחרות (דוגמת פניה לפי חוק חופש המידע, שצפויה לארוך זמן, אולם נטולת סיכון ממשי).

21. יובהר כי אני ממליץ להעביר דרכי (או דרך יועץ משפטי אחר) את הפניה למפלגות, בכדי להבטיח שהיענותן אכן תספק הגנה לסדנא מחד, ומנגד שאי-היענותן לא תחסום לחלוטין אפשרויות אחרות או תגדיל את הסיכון שבהליכים משפטיים.

רישום

22. לבסוף, יש לציין שמאגר שמות הגוף המנהל של מפלגה מהווה מאגר מידע המחייב רישום לפי חוק הגנת הפרטיות, ובמידה והסדנא מעוניינת להחזיק בו, יש לפעול בהתאם.

בכבוד רב ובברכה,
עו"ד אוריה ירקוני

